



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : MARSIHOL LUAS SIDABUTAR
Tempat, tanggal lahir : Huta Bayu, 20 September 1970
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Duri Dumai KM 18 RT 002 RW 008,
Kelurahan Boncah Mahang, Kecamatan Bathin
Solapan, Kabupaten Bengkalis

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aniel Najam Putra, S.H., M.H., advokat/pengacara pada Kantor Hukum ANP Law Firm yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 41, Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 035/SK-PDT/ANP-LF/II/2025 tanggal 19 Februari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 Februari 2025 dalam register nomor 41/Pdt.P/2025/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Marsihol Luas Sidabutar di lahirkan di Huta Bayu pada tanggal 20 September 1970, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama Kander Sidabutar dan Orang tua Perempuan (Ibu) bernama Ramalina Silalahi;
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13012025-0012, Kartu Keluarga Nomor 1403091604070006 serta Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat dengan nama Marsihol Luas Sidabutar;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Akta Perkawinan tertanggal 6 September 2001 Nomor 30/20001-Md nama Pemohon tercatat Marsihol Luas Saragih;
4. Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Kelurga dan Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Perkawinan tidak sama;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Perkawinan, dimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon tercatat Marsihol Luas Sidabutar dan di dalam Akta Perkawinan nama Pemohon tercatat Marsihol Luas Saragih, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Marsihol Luas Sidabutar juga disebut Marsihol Luas Saragih adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Marsihol Luas Sidabutar sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
6. Bahwa untuk hal tersebut diatas, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkalis;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Marsihol Luas Sidabutar dan Marsihol Luas Saragih adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang digunakan saat ini adalah Marsihol Luas Sidabutar sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13012025-0012, Kartu Keluarga Nomor 1403091604070006 serta Kartu Tanda Penduduk;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Bengkalis cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403091604070006 atas nama kepala keluarga Marsihol Luas Sidabutar, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Bls



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13012025-0012 atas nama Marsihol Luas Sidabutar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil atas nama Wita Lestari Sidabutar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil atas nama Lady's Claudia Beautiful Sidaburar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil atas nama Anjas Domini Sidabutar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil atas nama Mangatur Sidabutar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/2001-Md atas nama pasangan suami isteri Marsihol Luas Saragih dan Elinsyah br Naenggolan, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. MAYA SARAH SILALAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Marsihol Luas Sidabutar dan tinggal di wilayah Duri, Bengkalis;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yaitu boru Nainggolan dan dari pernikahannya dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon dalam kutipan akta perkawinannya berbeda dengan identitas Pemohon lainnya dimana dalam akta perkawinan tertulis Marsihol Luas Saragih, sementara nama sebenarnya adalah Marsihol Luas Sidabutar;
2. ULPA RAHMA YANTI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Marsihol Luas Sidabutar dan tinggal di wilayah Duri, Bengkalis;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yaitu boru Nainggolan dan dari pernikahannya dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon dalam kutipan akta perkawinannya berbeda dengan identitas Pemohon lainnya dimana dalam akta perkawinan tertulis Marsihol Luas Saragih, sementara nama sebenarnya adalah Marsihol Luas Sidabutar;
- 3. PARSAULIAN S., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon, dimana orang tua Saksi merupakan anak keempat dan Pemohon merupakan anak kedua;
 - Bahwa Pemohon bernama Marsihol Luas Sidabutar, anak kedua dari Kander Sidabutar dan Ramalina Silalahi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yaitu boru Nainggolan dan dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing bernama Wita, Anjas, Jona, Lady's dan Mangatur;
 - Bahwa Pemohon memang bermarga Sidabutar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon dalam kutipan akta perkawinan Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon lainnya dimana dalam akta perkawinan tertulis Marsihol Luas Saragih, sementara nama sebenarnya adalah Marsihol Luas Sidabutar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan orang yang bernama Marsihol Luas Sidabutar dan Marsihol Luas Saragih adalah satu orang yang sama yakni Pemohon, dan nama yang benar yang digunakan saat ini adalah Marsihol Luas Sidabutar sesuai dengan yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13012025-0012, Kartu Keluarga Nomor 1403091604070006 serta Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1, Pemohon berdomisili di Jalan Duri Dumai KM 18 RT 002 RW 008, Kelurahan Boncah Mahang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pengesahan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas Pemohon ini juga harus mendapatkan penetapan, maka untuk memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bernama Marsihol Luas Sidabutar lahir di Huta Bayu tanggal 20 September 1997 (Bukti P-2) dari orang tua bernama Kander Sidabutar dan Ramalina Silalahi. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdr Elinsya Nainggolan (Bukti P-1 dan Bukti P-7) pada tanggal 9 Juni 1998 di GMI Tj Marihat dan dari pernikahannya telah dikaruniai lima orang anak (Bukti P-1) yang masing-masing bernama Wita Lestari Sidabutar (Bukti P-3), Anjas Domini Sidabutar (Bukti P-5), Jona Firgo Sidabutar, Lady's Claudia Beautiful Sidabutar (Bukti P-4) dan Mangatur Sidabutar (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui terdapat kesalahan identitas yaitu marga Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan. Berdasarkan keterangan Maya Sarah Silalahi, Ulpa Rahma Yanti dan Parsaulian S., nama Pemohon dalam kutipan akta perkawinan Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon lainnya dimana dalam akta perkawinan (Bukti P-7) tertulis Marsihol Luas Saragih, sementara nama sebenarnya adalah Marsihol Luas Sidabutar sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) dan Kartu keluarga (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Marsihol Luas Sidabutar lahir di Huta Bayu tanggal 20 September 1970, sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 1403091604070006 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-13012025-0012;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 oleh Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 41/Pdt.P/2025/PN Bls tanggal 24 Maret 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.

Rentama P.F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)